

Notas sobre el acuerdo de cotitularidad

Esto no se firma ni se presenta en ningún sitio. Es el material de apoyo para leer el acuerdo con criterio. Antes iba dentro del propio documento, en bloques de aviso, y se sacó de ahí el 25 de agosto de 2026: un contrato no puede llevar advertencias dirigidas a quienes lo firman, porque deja por escrito que se firmó sabiendo que había puntos sin cerrar, y eso puede usarse en contra de ambos.

No es asesoramiento jurídico firmado.

Lo que se corrigió en la última revisión

Faltaba el mecanismo de valoración al que remitían dos cláusulas. La quinta c) —equivalente en dinero cuando el tercero ofrece prestaciones no dinerarias— y la quinta g) —valor de la participación frente a los herederos— remitían ambas «a la cláusula séptima», pero la séptima solo contenía mediación y opción cruzada: no designaba a ningún experto. Si un Cotitular fallecía, o si el comprador ofrecía acciones en vez de dinero, el acuerdo remitía al vacío. Se ha añadido a la séptima una **valoración por experto independiente**, con designación por el Colegio de Economistas de Cataluña a falta de acuerdo, plazo de sesenta días, carácter vinculante y honorarios al 50%.

La opción cruzada podía perderse por no leer un mensaje. Tenía treinta días y el silencio equivalía a vender. Como el que notifica sabe que el pasivo acaba vendiendo por defecto, el mecanismo dejaba de ser simétrico: bastaba con lanzar una valoración baja en mal momento. Ahora son **sesenta días**, la notificación debe ser **fehaciente y con acuse de recibo**, los plazos corren desde la recepción acreditada, y el silencio solo produce efecto tras un **segundo requerimiento** y quince días más.

Lo que conviene vigilar, aunque el documento esté bien

Las primas son el mecanismo principal y no tienen criterios

El reparto pactado es: ingresos – gastos comunes – primas de trabajo, y el remanente al 50%. La prima retribuye el trabajo y la cuota la propiedad. Pero el acuerdo dice que las primas se fijan «por escrito entre ambos» cada ejercicio, y que **a falta de acuerdo no se devenga ninguna** y se reparte todo al 50%.

Ese defecto **favorece a quien menos trabaja**: quien ha puesto las horas se queda sin compensarlas y cobra lo mismo. Mientras haya buena relación no importa; el año que la haya menos, importa mucho, porque se negocia sabiendo ya cuánto dinero hay y qué ha hecho cada uno.

Conviene pactar los criterios por escrito —qué se retribuye, con qué referencia horaria o por hitos, con qué tope— en un anexo, y no cada diciembre desde cero.

La asimetría entre las dos partes

Uno es el autor del programa y el único capaz de desarrollarlo; el otro no. Eso desequilibra las dos salidas:

- En la **opción cruzada**, si el que sale es el autor, lo que el comprador se queda vale bastante menos de lo que diga la cifra, por muy bien redactada que esté la entrega. Si el que sale es el otro, la continuidad apenas se resiente.
- En el **derecho de adquisición preferente**, quien tenga más liquidez tiene ventaja, y hoy ninguna de las dos partes tiene por qué poder reunir una cantidad grande en sesenta días.

La cláusula de entrega y transición —credenciales, repositorios, sesenta días de asistencia— mitiga lo primero, pero no lo elimina. Es una asimetría de hecho, no un defecto del contrato.

El 50% no depende de la dedicación, y eso es definitivo

La cláusula octava dice que la titularidad **subsiste íntegra** aunque uno deje de dedicar tiempo, y que lo que se ajusta es la prima. Si uno abandona y no quiere renegociar nada, conserva su mitad, y la única salida del otro es la opción cruzada: pagar.

Se dejó así a propósito. Si algún día se quiere que la dedicación tenga consecuencias automáticas, hace falta un **disparador y una consecuencia** concretos —por ejemplo, dedicación inferior a X horas mensuales durante seis meses consecutivos, con pérdida del derecho a prima o con obligación de ofrecer la participación—. Eso **no se puede imponer después**: hay que pactarlo con la otra parte de acuerdo.

El suelo de la opción cruzada hoy no protege casi nada

Está fijado en el 50% de los gastos comunes soportados y no recuperados. Con el proyecto en su estado actual esa cifra es muy baja, así que el suelo es casi simbólico. Ganará sentido a medida que haya inversión acumulada.

Cambiar los precios requiere la firma de los dos

Está en la cláusula cuarta a). Es una decisión deliberada, pero conviene saber que una subida de tarifas —algo bastante ordinario— no se puede hacer en solitario.

No hay pacto de no competencia

Nada impide hoy que cualquiera de los dos, manteniendo su 50%, desarrolle o participe en un producto que compita directamente con TaxiCount. Si eso preocupa, hay que añadir una cláusula; no se deduce de lo firmado.

Lo fiscal, que es lo único que ninguna redacción resuelve

Hay dos puntos donde el riesgo no está en el papel sino en cómo lo califique Hacienda:

La cesión del 50% sin precio. Se ha redactado expresando la **causa recíproca** —los derechos de Jordi sobre los textos legales y su colaboración en seguridad y protección de datos— precisamente para que no parezca una liberalidad. Una transmisión sin contraprestación entre personas sin parentesco puede calificarse de **donación** y tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que entre extraños es caro. La redacción ayuda; la calificación final no la decide el documento.

El régimen transitorio de cobro. Mientras la pasarela esté a nombre de uno solo, ese uno cobra todo y traspasa la mitad. Hay que decidir **cómo se documenta ese traspaso** —factura del otro Cotitular, reparto de comunidad de bienes, u otra vía—, quién declara el ingreso y con qué retención. Si se elige mal, quien responde es el que figura como titular de la cuenta.

Estos dos puntos son la razón por la que merece la pena una consulta puntual con un asesor fiscal, aunque no se contrate nada más. Es más barato preguntar ahora que corregir después.